

ANISAH BINTI ABDULLAH

lawan

**MOHD HANIFAH BIN MD
SARIP@MD SHARIFF**

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina Binti Ahmad Zabidi (Panel) dan YA Datuk Mohd Nadzri bin Abd Rahman (Panel), Pada 18 November 2024 / 16 Jamadil Awwal 1446H]

Permohonan No. 2402-A0010-451-0015

[Kebenaran Merayu – Seksyen 67(2) dan (3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam(Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: *Puan Nur Nabilah binti Kamarzaman dari Tetuan Aifa Nabilah & Associates.*

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah bagi mendapatkan perintah kebenaran untuk merayu di bawah subseksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Responden bersetuju dan tidak membantah Permohonan tersebut.
2. Kes ini dimulakan dengan pemfailan satu permohonan oleh Responden untuk mendapatkan pengesahan lafaz cerai di Mahkamah Rendah Syariah (MRS) Klang melalui Saman Mal No. 2211-L1210-152-0203. Pada 23/11/2022 YA Hakim Bicara di MRS Klang telah membuat penghakiman pengesahan lafaz

cerai tersebut seperti berikut:-

- 2.1 Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff di bawah seksyen 57 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003;
 - 2.2 Mahkamah mensabitkan lafaz talak oleh Plaintiff yang dibuat di luar dan tanpa kebenaran Mahkamah pada 18hb Oktober 2022 jam 12.00 tengah hari adalah lafaz yang sah dan menjatuhkan talaq;
 - 2.3 Mahkamah mensabitkan mulai tarikh dan waktu tersebut, jatuhlah talaq tiga kali pertama berjumlah tiga talaq secara talaq bain kubra terhadap Defendan dan memerintahkan Defendan hendaklah beriddah selama 3 kali suci mulai dari tarikh dan masa tersebut; dan
 - 2.4 Mahkamah memerintahkan perceraian ini hendaklah didaftarkan di Pejabat Agama Islam Daerah Klang dan Surat Perakuan Nikah bil daftar 1480/95 Negeri Selangor dibatalkan.
3. Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Rendah tersebut dan telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah melalui kes Rayuan Mal No. 2211-H0310-001-0115 dengan mengemukakan satu alasan iaitu:
- i- Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menjatuhkan hukum talaq kepada talaq tiga (3).
4. Seterusnya, pada 10hb Februari 2023 Pemohon telah memfailkan Alasan Rayuan. Pada peringkat awal prosiding kes Rayuan ini, Pemohon tidak diwakili oleh mana-mana Peguam Syarie dan bertindak sendirian sehinggalah pada peringkat untuk Pemohon dikehendaki menyediakan dan memfailkan Kronologi Kes dan Penghujahan Penuh Bertulis, barulah Pemohon melantik

Peguam Syarie melalui wakalah yang ditandatangani pada 13/04/2023. Pemohon telah berjaya memfailkan Kronologi Kes dan Penghujahan Bertulis pada 15/05/2023 manakala Responden yang tidak diwakili mana-mana peguam Syarie tidak memfailkan sebarang Penghujahan Responden.

5. Pada 18/01/2024, YA Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) Shah Alam telah memutuskan seperti yang berikut:

- i- Mahkamah Menolak Rayuan Perayu; dan
- ii- Mahkamah mengekalkan keputusan YA Hakim Bicara MRS Klang, Selangor.

6. Pemohon telah tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah(Rayuan) dan berhasrat untuk merayu. Oleh kerana kes ini bermula daripada Mahkamah Rendah Syariah, Pemohon perlu mendapat kebenaran dari Mahkamah Rayuan Syariah sebelum Pemohon boleh memfailkan rayuan.

7. Pemohon memfailkan permohonan ini di bawah seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 agar diberi kebenaran untuk merayu dengan mengemukakan lima (5) alasan di dalam afidavitnya bagi mewajarkan permohonan ini dibuat iaitu:-

7.1 Pemohon berasa yakin bahawa masih ada peluang untuk Pemohon dan Responden untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

7.2 Pemohon yakin bahawa lafaz cerai talaq tiga yang dilakukan oleh Responden adalah tidak sah kerana lafaz yang dibuat adalah dibawah ketidakwarasan Responden;

- 7.3 Mahkamah terkhilaf apabila tidak melakukan sebarang proses siasatan terhadap Pemohon pada hari sebutan kes di hadapan Yang Arif Hakim;
- 7.4 Mahkamah tidak mengambil berat mengenai isu kesihatan mental Responden yang ada dibangkitkan oleh Pemohon di dalam penghujahan penuh perayu;
- 7.5 Pensabitan lafaz cerai talaq tiga ini akan memberi kemudharatan yang besar kepada Responden yang mana keadaan kesihatan mental Responden ini memerlukan penjagaan yang rapi dan rawatan yang berterusan dan hanya Pemohon sahaja individu yang berkemampuan menjaga Responden.
8. Pemohon dalam hujahannya mengatakan bahawa isu ini juga merupakan satu persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dan perlu diputuskan oleh Mahkamah Rayuan terhadap Pemohon.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

9. Setelah kami meneliti Notis Permohonan, afidavit-afidavit serta hujahan Pemohon, kami dapati isu yang perlu kami putuskan dalam kes ini ialah sama ada wujud isu undang-undang yang berkepentingan awam yang telah ditimbulkan semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dan keputusan Hakim MTS (Rayuan) tersebut telah menyentuh isu berkenaan. Kami merujuk kepada seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan :

Seksyen 67. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.

(1) ...

(2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

(3) ...

10. Dalam menjelaskan maksud peruntukan tersebut, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Mohd Azizul bin Abdullah lwn. Sofia binti Zainal Abidin*, kes permohonan no. 10000-002-0047-2016 yang diputuskan pada 25hb. Julai 2017 telah menggariskan berkaitan empat kehendak undang-undang yang perlu dipenuhi terlebih dahulu oleh Pemohon bagi membolehkan Mahkamah Rayuan Syariah memberi kebenaran merayu iaitu:

- i. Satu soalan undang-undang;
- ii. yang berkepentingan awam;
- iii. yang telah timbul semasa perjalanan rayuan; dan
- iv. penentuan yang diambil oleh Mahkamah Tinggi telah mempengaruhi kesudahan rayuan itu.

11. Peruntukan dan prinsip permohonan kebenaran merayu telah diberikan panduan dalam beberapa kes di Mahkamah Rayuan Syariah. Kes *Mohd. Idris bin Hj. Masior lwn. Ketua Pendakwa Syarie* [2012] JH Jld. 34 Bhg 1 ms 29, Kes *Samsudin bin Md. Husin lwn. Ketua Pendakwa Syarie* [2011] (Kes Mal No. 10000-199-0003-2009) belum dilapor), Kes *Dr. Mohd Asri bin Zainal Abidin lwn Ketua Pendakwa Syarie Selangor* [JH 35 Bhg. 1] dan kes *Md*

Yassin bin Md Kilau lwn. Ketua Pendakwa Syarie Selangor [2017] (Kes Jenayah No. 10000-102-0004-2016) (belum dilapor) dan Abd Ghani Bin Ahmad dan Norhaslina binti Abd Hamid Lwn Ketua PendakwaSyarie (Kes No. 10000-102-0002-2017 dan 10000-102-003-2017) boleh dirujuk sebagai panduan.

12. Panel Rayuan dalam kes *Mhd. Idris bin Hj. Masior lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2012] JH Jld. 34 Bhg 1 ms 29* telah merujuk kepada kitab *Nidzam al- Qadha' Fi Syariat al-Islamiah* oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, sebagaimana berikut :

*“Hukuman dan keputusan yang dikeluarkan oleh para hakim pembatal dan pengesah tidak boleh diulangkaji semula **kecuali dalam keadaan tertentu dan amat terbatas yang ditentukan oleh pihak berkuasa.** Dan hendaklah permohonan minta dikaji semula itu datang dari pihak yang berkenaan dandalam tempoh tertentu dan diangkatkan kepada para hakim pembatal dan pengesah itu sendiri atau kepada satu lembaga khas yang bertanggungjawab mengkaji semula hukuman-hukuman ini.”*

13. Persoalannya ialah bagaimanakah Pemohon hendak membuktikan berkenaan keempat-empat perkara di atas telah ditimbul dan disentuh semasa perjalanan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah atau tidak? Persoalan ini telah dijawab dan diulas oleh Panel Rayuan dalam kes *Anneliza Binti Zainal Lwn. Ketua Pendakwa Syarie JH Jld. 39, Bhg. 1 ms 46-53*, dan kes *Khiruddin Bin Abdullah lwn. Rusnah Binti Mohd Dom, kes mal (Permohonan) no. 14000-002-0054-2016 (belum dilaporkan) pada 2hb. Mac 2017* yang menyatakan bahawa—

“Merujuk kepada subseksyen 52(2) itu juga, kami berpendapat bagi permohonan seumpama ini Nota Keterangan dan Alasan Penghakiman di Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah disertakan bersama bagi tujuan mana-mana pemohon mengemukakan kepada Mahkamah Rayuan Syariah apa-apa isu berkepentingan awam yang telah ditimbulkan di peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah. Tanpa kedua-dua dokumen tersebut, pihak pemohon sukar untuk menunjukkan apa-apa isu berkepentingan awam yang telah ditimbulkan di peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah. Saranan ini sewajarnya hendaklah diikuti oleh pengurusan mahkamah selepas ini dalam kes-kes permohonan kebenaran merayu seumpama ini”.”

14. Kami merujuk Arahan Amalan No. 3 Tahun 2018 yang mana Pemohon dalam kes ini boleh menunjukkan isu undang-undang yang timbul semasa perjalanan rayuan melalui alasan rayuan, penghujahan pihak-pihak, nota keterangan atau alasan penghakiman semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah.
15. Jika Pemohon berjaya menunjukkan kepada kami keempat-empat elemen yang dinyatakan di perenggan di atas dan ianya telah dibuktikan melalui penzahiran kertas kausa yang digunakan dalam prosiding rayuan sebelum ini maka menjadi tanggungjawab Pemohon seterusnya untuk membina isu undang-undang di mana apabila kami memberikan kebenaran merayu maka hanya isu itu sahaja yang boleh dikemukakan untuk pemutusan di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah kelak. Ianya adalah sebagaimana kehendak seksyen 67(3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

16. Dalam kes *Amirul Azizan Bin Abd Rahim lwn Faizah Fazlina Binti Rosli* (05000-002-0015-2012) (belum dilaporkan), Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sembilan telah memberi panduan dalam membina isu undang-undang berkepentingan awam. Pemohon boleh merujuk kepada apa-apa dokumen bahawa isu tersebut berbangkit di dalam prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah serta merujuk kepada mana-mana keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang menyentuh isu undang-undang tersebut.
17. Kami menegaskan di sini, batas dan tugas Mahkamah ini berdasarkan peruntukan yang dinyatakan di atas. Fungsi Mahkamah dalam permohonan ini hanyalah untuk menentukan sama ada rayuan boleh dibenarkan atau sebaliknya. Bukanlah tugas kami di peringkat ini untuk mendengar, membicara dan memutuskan mengenai tuntutan yang timbul. Pihak-pihak boleh menghujahkan berkaitan tuntutan tersebut sekiranya rayuan diberikan semasa perbicaraan di peringkat Rayuan.
18. Berdasarkan afidavit dan hujah Pemohon, kami mendapati Pemohon membangkitkan empat (4) isu yang dikatakan sebagai persoalan undang-undang yang berkepentingan awam iaitu:-
- i. Sama ada alasan rayuan yang diberikan oleh Perayu menepati seksyen 141 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
 - ii. Sama ada seksyen 100 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan keterangan hendaklah diambil secara lisan;
 - iii. Sama ada fakta baru dibenarkan dalam kes rayuan;
 - iv. Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dalam mensabitkan talak tiga ke atas Perayu;

19. Kami telah meneliti alasan penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) dan kami dapati YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah mengulas dan meneliti isu-isu yang dibangkitkan oleh Pemohon di dalam alasan penghakimannya di muka surat 3 hingga 10 alasan penghakiman.
20. Rayuan Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah adalah atas alasan Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang dalam menjatuhkan hukum talaq kepada talaq tiga. Kami bersetuju dengan dapatan Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) yang tidak mengganggu dan mengekalkan keputusan Hakim Bicara.
21. Manakala pihak Responden, Kami dapati tidak membangkitkan apa-apa isu dan bersetuju dengan permohonan pihak Pemohon.
22. Pada hemat kami isu yang dikemukakan oleh Pemohon ini bukan isu persoalan undang- undang yang mempunyai unsur-unsur kepentingan awam dan isu-isu ini telah dijawab oleh YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi di dalam alasan penghakimannya.
23. Oleh yang demikian, pada hemat kami sewajarnya kami menolak permohonan kebenaran merayu kerana isu-isu yang dibangkitkan dalam hujahan Pemohon tidak mempunyai isu berkepentingan awam yang perlu dilihat dan diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah..

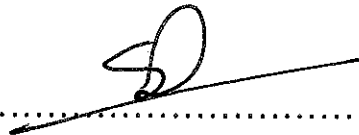
KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Responden

serta penghujahan pihak-pihak, MAKA Kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Pemohon **DITOLAK**;

Dibaca dan ditandatangani oleh;

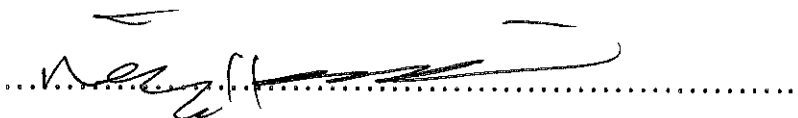


1. **YAA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Pengerusi Panel Hakim
Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



2. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATUK MOHD NADZRI BIN ABD RAHMAN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor